

0004730-76.2007.8.26.0271

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Tiago Luiz de Aguiar

Juiz de Direito: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Vistos etc.

Tiago Luiz de Aguiar, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, uma vê zuqe, em 21/06/2007, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi - SP - cep 06660-280

0004730-76.2007.8.26.0271 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0004730-76.2007.8.26.0271

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Tiago Luiz de Aguiar

Juiz de Direito: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Vistos etc.

Tiago Luiz de Aguiar, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, uma vê zuqe, em 21/06/2007, por volta das 14h58, na Rua José Aguiar Sanches, 17, Jd. Ambuitá, nesta Comarca, vendia e guardava 4,0g de cocaína e 2,0g de crack, substâncias causadoras de dependência, sem autorização.

O acusado foi preso em flagrante.

O réu foi notificado e apresentou resposta; sem prejuízo, a denúncia foi recebida em 06/11/2007.

Na instrução, foi colhida a prova oral.

Houve determinação pela realização de exame de insanidade mental, concluído no apenso.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação; e a defesa, pela absolvição, pleiteando, caso seja outro o entendimento, benefícios legais do Código de Processo Penal.

É o relatório. Decido.

A materialidade do delito vem assaz comprovada pelo auto de exibição e apreensão e toxicológicos produzidos ao longo do procedimento, demonstrando o teor tóxico da substância apreendida; e pela prova oral, que evidencia conduta do acusado compatível com o crime de tráfico de entorpecentes.

O acusado, é verdade, negou a prática do delito, indicando que não tinha relação com a droga e que se tratava de mero usuário.

No entanto, suas alegações caem por terra diante das palavras firmes e detalhadas dos agentes públicos inquiridos ao longo da instrução. Sobretudo porque, conforme se depreende, realizaram campanha e, com binóculo, visualizaram o acusado em condutas congruentes com a venda de drogas em via pública.

A palavra desses agentes apresenta-se destituída de sinais de tendenciosidade. Não se apurou, com efeito, razão pela qual iriam atribuir o delito em comento ao acusado, pessoa contra quem nada tinham.

Outrossim, a palavra do réu encontra-se isolada no acervo probatório, não se sustentando, pois, sua tese defensiva.

Por isso e porque o exame técnico realizado, em cotejo com os demais elementos probatórios, demonstrou que o acusado era imputável, tem-se que deve ser condenado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Na dosimetria da pena, chamam atenção as circunstâncias do delito: por um lado, era pequena a quantidade de droga apreendida; por outro, sopesa-se a natureza particularmente lesiva das drogas apreendidas, cocaína e crack, o que justifica seja a pena-base fixada em 05 anos e 03 meses de reclusão.

Sem outras modificadoras, é assim tornada definitiva.

O réu não faz jus ao benefício do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que seus antecedentes externam dedicação às atividades ilícitas incompatível com a hipótese.

Pena de multa, ponderados os mesmos critérios, estabelecida em 525 dias-multa.

Considerando que, desde o recebimento da denúncia (em 06/11/2007) se passaram mais de 12 (doze) anos, sem causa interruptiva ou suspensiva do marco prescricional, verifica-se implementado o prazo prescricional relativo à espécie, na forma do artigo 109, inciso III, devendo a punibilidade do réu ser extinta com fundamento no artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal.

ISSO POSTO, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, com fundamento no artigo 107, inciso IV, combinado com o artigo 109, inciso III, ambos do Código Penal.

Custas pelo Estado.

Anote-se o recebimento da denúncia e a evolução do processo à ação penal, o que ainda não foi feito.

Com o trânsito em julgado, proceda-se às anotações e diligências necessárias ao arquivamento e baixa do feito.

Publique-se. Dispensado o registro. Intimem-se.

Itapevi, 15 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA